



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kinh tế và Kinh doanh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Luật kinh doanh**
- Tiếng Anh: **Business Laws**

Mã học phần: BUA336

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh doanh.
- b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
- c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
- d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
- e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
- f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp đã lựa chọn.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a		X								
b		X								
c		X								
d		X								
e									X	
f		X								

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Những vấn đề cơ bản của Luật kinh doanh		4		8
1.1	Những quan điểm về Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật kinh doanh				
1.2	Phương pháp, đối tượng điều chỉnh				
1.3	Các loại Chủ thể kinh doanh				
2	Quy chế pháp lý về thành lập Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh		5		10
2.1	Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã				
2.2	Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp				
3	Bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã		16		32
3.1	Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp				
3.2	Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh				
3.3	Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của hợp tác xã				
4	Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp		2		4
4.1	Mục đích và các hình thức, cách thức tổ chức lại doanh nghiệp				
4.2	Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp				
5	Quy chế pháp lý về đầu tư		2		4
5.1	Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư, Luật đầu tư				
5.2	Các hình thức đầu tư				
5.3	Các biện pháp đầu tư				
5.4	Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư				
6	Quy chế pháp lý về phá sản và pháp luật về phá sản		5		10
6.1	Khái niệm, điều kiện của việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua phá sản				
6.2	Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã				
7	Quy chế pháp lý về hợp đồng thương mại		9		18

7.1	Khái niệm, hình thức hợp đồng thương mại				
7.2	Vấn đề ký kết và các điều khoản của hợp đồng				
7.3	Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng				
7.4	Các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn trách nhiệm				
7.5	Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và cách xử lý hợp đồng vô hiệu				
7.6	Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện trong thương mại				
8	Giải quyết tranh chấp trong thương mại		2		4
8.1	Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh				
8.2	Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài				
8.3	Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
-----	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình		30	
2	Thi giữa kỳ		20	
3	Thi cuối kỳ		50	

7.1. 4.1. Đánh giá chuyên cần và thái độ học tập trên lớp (rubric tổng thể) (5%)

* *Nghỉ có lý do chính đáng, tùy từng trường hợp để xác định nhưng không được chấm tối đa 9-10 điểm và không được nghỉ quá 1/3 tổng thời gian học. Đi trễ không quá 10 phút (1 lần trừ 0.5 điểm) nhưng nếu thường xuyên đi muộn chỉ được xếp tối đa “đạt yêu cầu”, đi trễ quá 10 phút coi như vắng buổi đó.*

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5

Có mặt trên lớp đúng giờ (điểm danh)	a, b, c, d, e, f	50	Tham gia đầy đủ	Tham gia được 12 buổi trở lên	Tham gia được 8 - 11 buổi	Tham gia dưới 8 buổi
Thái độ (Thảo luận trên lớp và chuẩn bị bài ở nhà)	a, b, c, d, e, f	50	Nhiệt tình trao đổi, phản biện.	Tham gia đặt/trả lời câu hỏi.	Chỉ tham gia trả lời khi được chỉ định.	Chỉ định cũng không trả lời.

7.2. Đánh giá thuyết trình nhóm

Điểm đánh giá thuyết trình nhóm (15%): (Rubric chi tiết)

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Hình thức slide	c, d, f	20	Bố cục hợp lý có 3 phần (giới thiệu hoặc kết nối nội dung với tiết học trước, phần chính, kết luận); nền và kích thước chữ dễ nhìn; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng; không mắc lỗi chính tả.	Bố cục có 3 phần rõ ràng; nền và kích thước chữ dễ nhìn; không mắc lỗi chính tả.	Bố cục đôi chỗ còn lộn xộn, mắc một số lỗi chính tả nhưng không nhiều.	Bố cục còn lộn xộn, chưa hoàn toàn logic. Mắc lỗi chính tả từ 15-20%.
Nội dung báo cáo	c, d, f	60	Nội dung được minh họa đầy đủ trên slide; thuật ngữ chính xác, dễ hiểu. Có liên hệ thực tế phù hợp với nội dung báo cáo.	Nội dung phù hợp với yêu cầu; thuật ngữ chính xác. Ít nhiều có liên hệ thực tế phù hợp với nội dung báo cáo.	Nội dung phù hợp với yêu cầu; thuật ngữ đơn giản, có ít minh họa. Đôi lúc có tương tác và người nghe có thể hiểu nội dung trình bày.	Nội dung chưa phù hợp cơ bản so với yêu cầu; đôi lúc bị sai thuật ngữ; hình ảnh minh họa và giải thích chưa rõ ràng.
Thuyết trình	c, d, f	39	Tự tin, nắm vững nội dung thuyết trình và trình bày súc tích, lôi cuốn người nghe. Có sự phối hợp nhịp nhàng	Phản trình bày khá súc tích. Âm giọng rõ ràng, lưu loát. Có sự	Phản trình bày đầy đủ. Âm giọng vừa phải. Quá thời gian quy	Phản trình bày chưa đầy đủ, chưa logic. Âm giọng thấp, khó nghe. Chưa có sự tương tác, phối

			các thành viên trong thuyết trình và trả lời. Đúng thời gian quy định.	phối hợp các thành viên. Đúng thời gian quy định.	định dưới 5 phút.	hợp giữa các TV hoặc với lớp. Quá thời gian quy định trên 5 phút.
--	--	--	--	---	-------------------	---

7.3. Thi giữa kỳ

Dạng câu hỏi trắc nghiệm và nhận định đúng/sai

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trắc nghiệm	a, b, c	70	Đúng được từ 90% trở lên số câu hỏi	Đúng được từ 70 - 89% số câu hỏi	Đúng được từ 50-69% số câu hỏi	Đúng được dưới 50% số câu hỏi
Nhận định đúng/sai, giải thích tại sao?	a, b, c	30	Đánh giá khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích đúng hoàn toàn.	Đánh giá khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích ở mức khá.	Đánh giá khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích chưa chặt chẽ.	Đánh giá khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích sai.

7.4. Thi cuối kỳ

Dạng đề thi tự luận

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Bài thi tự luận 60' gồm 3 câu nhận định Đ/S, giải thích + 1 câu tự	c, d, e, f	50	Khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống hoặc giải đáp thực tiễn liên quan xuất sắc thể hiện đúng được từ 90% trở lên số	Khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống hoặc giải đáp thực tiễn liên quan tốt thể hiện đúng được từ 70-89% trở lên số câu hỏi.	Khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống hoặc giải đáp thực tiễn liên quan đạt yêu cầu thể hiện đúng được từ 50-	Khả năng hiểu và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống hoặc giải đáp thực tiễn liên quan không đạt thể hiện đúng được từ dưới 50% số

luận và 1 tình huống.			câu hỏi. Trình bày bài viết logic, rõ ràng, sạch sẽ, không bị lỗi chính tả	Trình bày bài viết khá logic, rõ ràng, sạch sẽ, lỗi chính tả mắc rất ít.	69% trở lên số câu hỏi. Trình bày bài viết tương đối rõ ràng.	câu hỏi. Trình bày bài viết lộn xộn, tẩy xóa, lỗi chính tả mắc quá nhiều.
-----------------------	--	--	--	--	---	---

7.5. Kiểm tra quá trình

đánh giá thi cá nhân quá trình (10%): (Dạng câu hỏi trắc nghiệm)

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trắc nghiệm tự chọn	a, b, c, d, e, f	10	Đúng được từ 90% trở lên số câu hỏi.	Đúng được từ 70-89% số câu hỏi.	Đúng được từ 50-69% số câu hỏi	Đúng được dưới 50% số câu hỏi

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Hoàng Thu Thủy; Nguyễn Thị Hà Trang	Bài giảng Luật kinh doanh	2023		Thư viện số ĐHNT	X	
2	Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Thị Hà Trang	Tổng hợp Văn bản pháp luật- HP Luật kinh doanh	2023		Thư viện số ĐHNT	X	
3	Bùi Xuân Hải & CTV	Giáo trình Pháp luật về chủ thể KD	2018	NXB Hồng Đức	Thư viện số ĐHNT	X	
3	TS Phạm Duy Nghĩa	Giáo trình Luật kinh tế	2013	NXB Công an ND	Thư viện số ĐHNT		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 25/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Hoàng Thu Thủy